

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 1'26PM4:23
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

long

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1111

INFORME POSITIVO

1 de Septiembre

 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1111, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

MPA
El Proyecto del Senado 1111, propone añadir un inciso (d) de la Sección 4030.13 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011", a los fines de incluir expresamente los dispositivos de movilidad de uso médico exentos del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU); y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La medida tiene como objetivo de incluir los dispositivos de movilidad de uso médico, tales como andadores de diversos tipos y bastones, dentro de la lista de artículos exentos del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU). La medida busca corregir la exclusión actual de estos instrumentos, los cuales son esenciales para la autonomía física pero no están detallados en la Ley vigente junto a los equipos de asistencia tecnológica mencionado, como las sillas de ruedas, sillas de ruedas motorizadas, equipos motorizados que se utilizan para movilidad, computadoras adaptadas, equipos

electrónicos para comunicación, programas de computadoras adaptados, equipos mecánicos para leer y audífonos.

La medida se basa en la necesidad de reconocer que la movilidad es un pilar fundamental para una vida independiente, especialmente para los adultos mayores y personas con discapacidad. La medida resalta que el costo de estos dispositivos puede representar una carga económica significativa para ciudadanos que ya enfrentan altos gastos médicos. Al brindar esta exención, la medida busca fomentar la salud preventiva, reducir hospitalizaciones por caídas y promover la dignidad y justicia social para los sectores más vulnerables de la población.

MPA Específicamente, la medida redefine la exención al establecer que estos dispositivos estarán cubiertos independientemente de si se adquieren con o sin recomendación médica. Bajo este nuevo marco, podrán beneficiarse las personas de sesenta y cinco (65) años o más que presenten una identificación oficial, aplicando la exención para uso propio o de su cónyuge igualmente elegible. Se establece un mecanismo de fiscalización mediante un sistema de reintegro a través de la plataforma SURI, donde el comprador paga el IVU en el punto de venta y luego solicita la devolución al Departamento de Hacienda. El Secretario de Hacienda deberá reglamentar este proceso y evaluar una fase posterior para que la exención se aplique de forma directa en el comercio.

Como parte del proceso de evaluación del Proyecto del Senado 1111, esta Comisión solicitó memoriales explicativos al Departamento de Hacienda, Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Departamento de Salud, Defensoría de las Personas con Impedimentos y el informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).

Al momento de la redacción de este informe se recibieron memoriales del Departamento de Salud, la Defensoría de las Personas con Impedimentos y el Informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

DEPARTAMENTO DE SALUD

El Departamento de Salud otorga su endoso al Proyecto del Senado 1111, sugiriendo enmiendas técnicas para optimizar su implementación. La medida busca eximir del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a dispositivos de movilidad como andadores y bastones. El Departamento se sustentó en datos del Puerto Rico Behavioral Risk Factor Surveillance System (PR-BRFSS) del año 2024, los cuales indican que

aproximadamente un 22.4% de la población adulta en Puerto Rico enfrenta dificultades para caminar o subir escaleras, lo que justifica la eliminación de barreras económicas para obtener equipos esenciales. En cuanto a las enmiendas solicitadas, el Departamento recomienda sustituir el término "personas de edad avanzada" por el de "adultos mayores" para cumplir con la Ley 121-2019, extendiendo el beneficio a ciudadanos de 60 años o más y a sus cónyuges. Asimismo, la agencia propone que la exención se aplique de manera directa en el punto de venta para evitar que los beneficiarios tengan que navegar el proceso de reintegro en la plataforma SURI. Finalmente, se sugiere que la validación de los compradores se realice mediante las identificaciones del DTOP que ya incluyen símbolos distintivos de edad o diversidad funcional, o a través de cualquier documento oficial que verifique la edad.

DEFENSORÍA DE LAS PERSONAS CON IMPEDIMIENTOS (DPI)

WPA La Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) expresa su total respaldo al Proyecto del Senado 1111. Aunque la Defensoría no suele comentar sobre legislación de carácter puramente contributivo, considera imperativo pronunciarse en esta ocasión dado que el asunto afecta directamente los derechos y la autonomía funcional de la población con impedimentos a la que protege. La DPI fundamenta su apoyo en que estas exenciones representan medidas de justicia social esenciales para nivelar el campo de condiciones fiscales entre las personas con impedimentos y sus pares sin discapacidad. Destacan que los equipos de movilidad no deben considerarse conveniencias, sino herramientas indispensables para conservar la vida y mitigar condiciones de salud, especialmente en el contexto inflacionario actual que ya supone una carga económica significativa para estas familias. En síntesis, la Defensoría respalda el Proyecto tal como ha sido redactado, por entender que promueve el bienestar, garantiza la libertad de movimiento sin penalidades impositivas y constituye un avance hacia un Puerto Rico más inclusivo y empático.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (OPAL)

El Informe 2027-046 de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) evalúa el impacto fiscal del P. del S. 1111. La OPAL estima que la aprobación de la medida conllevaría un impacto fiscal de \$727,995 para el año fiscal 2027, cifra que incrementaría gradualmente hasta alcanzar los \$796,784 para el año fiscal 2031. Esa

cantidad no contemplan los costos de implementación ni de cumplimiento que tendría que asumir el Departamento de Hacienda.

Es importante aclarar que la exención se aplicaría inicialmente mediante un sistema de reintegro en el cual el comprador paga el IVU en el punto de venta y luego solicita la devolución a Hacienda. No obstante, la medida ordena evaluar la implementación posterior de un mecanismo directo en el punto de venta mediante una "Tarjeta de Persona de Edad Avanzada". Además, la OPAL advierte que esta exención podría incidir con la Sección 7.08 del Acuerdo sobre los Instrumentos de Valor Contingente (IVC) suscrito en el Plan de Ajuste de la Deuda, lo que requeriría tomar en cuenta las cuantías dejadas de percibir para el cómputo del rendimiento de dichos instrumentos.

Con base en los datos provistos por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), la Tabla 1 proyecta un crecimiento en la población de adultos mayores de 65 años en Puerto Rico, pasando de 788,696 a 796,184 personas entre 2027 y 2031.

MPA
Tabla 1: Proyección poblacional de adultos mayores de 65 años

Año Fiscal	Población 65 años o más
2027	788,696
2028	790,222
2029	792,628
2030	794,305
2031	796,184

Fuente: Elaborado por la OPAL basado en las estimaciones poblacionales de Moody's Analytics para Puerto Rico.

Asimismo, la Tabla 2 detalla las combinaciones de dispositivos de movilidad más utilizadas según los estudios de referencia, donde el uso de bastón encabeza la lista con un 44.3% de los casos.

Tabla 2: Combinaciones de dispositivos de movilidad más utilizadas

Dispositivos	Proporción
Bastón	44.3%
Bastón y andador	15.7%
Andador	15.1%
Andador y silla de ruedas	8.3%
Otros	16.6%
Total	100.0%

Fuente: Elaborado por la OPAL basado en Liu et al. (2024).

Respecto al impacto fiscal, la Tabla 4 detalla las estimaciones anuales de ventas, el IVU potencial y el impacto fiscal neto proyectado entre 2027 y 2031.

Tabla 4: Estimado de Efecto Fiscal

Efecto Fiscal	2027	2028	2029	2030	2031
Estimado de Ventas	\$8,053,928	\$8,279,323	\$8,462,310	\$8,632,858	\$8,814,961
IVU Potencial	\$926,202	\$952,122	\$973,166	\$992,779	\$1,013,721
Estimado de Efecto Fiscal	\$727,995	\$748,368	\$764,908	\$780,324	\$796,784

Fuente: Elaborado por la OPAL. Cifras redondeadas.

Finalmente, la Tabla 5 enseña la distribución del efecto fiscal de \$727,995 proyectado para el año fiscal 2027, asignando \$633,039 (10.0%) al IVU Estatal y \$94,956 (1.5%) al IVU Municipal.

Tabla 5: Estimado de Efecto Fiscal para el año fiscal 2027 y su distribución

Efecto Fiscal	%	Efecto Fiscal
Total Efecto Fiscal	11.5	\$727,995
IVU Estatal	10.0	\$633,039
IVU Municipal	1.5	\$94,956

Fuente: Elaborado por la OPAL. Cifras redondeadas.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA certifica que el P. del S. 1111 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

WPA

CONCLUSIÓN

Luego de evaluar el Proyecto del Senado 1111 y los memoriales explicativos recibidos, esta Comisión concluye que la medida atiende una necesidad legítima y de alto interés público, eliminando barreras económicas para la obtención de dispositivos de movilidad esenciales y promover la justicia social para la población con impedimentos y adultos mayores en Puerto Rico.

Durante el proceso de evaluación, el Departamento de Salud respaldó el Proyecto y sugirió aplicar la exención directamente en la tienda mediante identificaciones del DTOP para evitar trámites de reintegro en SURI. La Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) le dio su apoyo total ya que es una medida justa e indispensable para la movilidad de esta población. Finalmente, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) estimó un impacto fiscal de \$727,995 para el año fiscal 2027, el cual aumentaría a \$796,784 para el 2031, señalando además que debe revisarse su efecto en los acuerdos del Plan de Ajuste de la Deuda (IVC). Esta Comisión reconoce el impacto fiscal proyectado; no obstante, concluye que el beneficio social y económico otorgado a las personas con discapacidad y a los adultos mayores justifica su aprobación.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 1111 sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

A handwritten signature in blue ink, reading "Migdalia Padilla Alvelo". The signature is fluid and cursive, with the first name being the most prominent.

Hon. Migdalia Padilla Alvelo

Presidenta

Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA